

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 301/2537

นางสาวศิริพร เมฆศรีวรรณ

โจทก์

นางวิไลลักษณ์ พัฒนวิสุนทร

จำเลย

นางวิไลลักษณ์ พัฒนวิสุนทร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยฎีกา บัดนี้โจทก์กับจำเลยสามารถตกลงกันได้โดยได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความต่อกัน จำเลยจึงไม่ ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอ ถอนฎีกาและโปรดสั่งคืน ค่าฤชาธรรมเนียมแก่จำเลยเป็นกรณีพิเศษด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,942,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 5 กันยายน 2531) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ ให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 219)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 225)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจาก สารบบความศาลฎีกาคืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจาก สารบบความศาลฎีกาคืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(สะสม สิทธิเจริญสุข-กุ่มเกียรติ สุนทรบุระ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ